الآخر والزرع لهما كان تساويا في الجميع او قابل بذر احدهما عمل او ارضه وبذره او بعضه ان لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره او لأحدهما الجميع الا العمل ان عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة او اطلقا كإلغاء ارض وتساويا غيرها او لأحدهما ارض رخيصة وعمل على الأصح وان فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره والا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل او أرض او كل لكل ،

باب

صحة الوكالة في قابل النيابة من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وان جهله الثلاثة وحج وواحد في خصومة وان كره خصمه لا ان قاعد خصمه كثلاث الا لعذر وحلف في كسفر وليس له حينئذ عزله ولا له عزل نفسه ولا الإقرار ان لم يفوض له او يجعل له ولخصمه اضطراره اليه قال وان قال أقر عني بألف فإقرار لا في كيمين ومعصية كظهار بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض فيمضي النظر الا ان يقول وغير نظر الا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده او يعين بنص او قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده الا على بيع فله طلب الثمن وقبضه او اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب ان لم يعينه موكله وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به الا أن يسمي الثمن فتردد وثمن المثل والا خير كفلوس الا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة الا أن يكون الشأن وكمخالفة مشتري عين او سوق او زمان او بيعه بأقل او اشترائه بأكثر كثيرا الا كدينارين